

법 무 부

국적이탈신고 반려 통지서

성명 (외국명)	생년월일 (외국 생년월일)	성별	등록기준지	신고 반려일	근거 규정
					국적법 제12조, 제14조

1. 귀하의 국적이탈신고에 대하여 심사한 결과, 귀하는 국적법상 국적이탈 요건(제12조, 제14조)을 갖추지 못하여 반려결정하였음을 알려드립니다.

○ 반려사유 :

□ 국적이탈신고 요건

- (복수국적자) 대한민국 국적법령에 따른 복수국적자인 경우에만 국적이탈 신고 가능
- (신고기간) 대한민국 국적법령에 따라 복수국적이 된 남성은 18세가 되는 해의 3월31일 이전까지 국적이탈신고하거나 이에 해당하지 않은 사람은 병역의무를 해소한 경우에만 국적이탈 가능
- (부 또는 모의 영주목적 외국 체류)
 - 부 또는 모가 신고인의 출생 전·후에 그 외국의 시민권이나 영주권 취득·신청한 사실이 있는 경우
(단 국적이탈 신고인의 부 또는 모가 신고인의 출생 이후 국적법 시행규칙 제10조의2 제1항이 규정하는 체류상태에 있었다 하더라도 그 체류상태가 국적이탈 신고인의 출생 당시의 체류상태와 연속되지 않고 단절되었다면 그에 준하는 체류상태에서 출생한 자라고 볼 수 없음)
 - 부 또는 모가 신고인의 국적이탈 신고 전까지 그 외국에서 17년 이상 계속하여 거주한 사실이 있는 경우
- (외국 주소요건) 대한민국 국적을 이탈하려는 사람은 외국에 주소(생활근거)를 두고 거주하고 있는 상태에서 국적이탈신고 가능

※ 국적법 : 법제처 홈페이지(www.moleg.go.kr)에서 "국적법" 검색

2. 귀하가 이 반려처분에 이의가 있는 때에는 아래 기간 내에 행정심판이나 행정소송을 제기할 수 있습니다.

※ 행정심판을 청구할 때는 행정심판 포털(www.simpan.go.kr)로, 행정소송을 청구할 때는 전자소송 사이트(<https://ecfs.scourt.go.kr>)를 통하여 온라인으로도 청구할 수 있습니다.

구 분	행정심판	행정소송
처분이 있음을 안 날부터	90일 이내	90일 이내
처분이 있는 날부터	180일 이내	1년 이내

년 월 일

법 무 부 장 관